

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 734/2533 พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายฮวี เริมวาน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 137, มาตรา 267

พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 มาตรา 14

จำเลยที่ 1 เป็นชาวญวนอพยพ ไม่มีสัญชาติไทยและไม่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชน ได้แจ้งความเท็จต่อพนักงานสอบสวนว่าบัตรประจำตัวประชาชนหาย แล้วนำหลักฐานที่พนักงานสอบสวนออกให้ไปยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนโดยแจ้งข้อความเท็จต่อเจ้าพนักงานเขตบางกอกน้อยกว่าตนมีสัญชาติไทย และแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในบัตรประจำตัวประชาชนอันเป็นเอกสารราชการเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการแสดงตัวบุคคล ซึ่งเป็นการกระทำในวันเดียวกัน เวลาต่อเนื่องกัน โดยมีเจตนาเดียวกันเพื่อให้ทางราชการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้ ถือได้ว่าเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 14 ต้องลงโทษตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนฯ ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๑๓๗, ๒๖๗, ๒๖๘ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๔ และริบของ

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗, ๒๖๗, ๒๖๘ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๔ เป็นความผิดหลายกรรม ให้ริ้งกระทงลงโทษ กระทงที่ ๑ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ จำคุก ๒ เดือนกระทงที่ ๒ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ และพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๔ ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนฯ ซึ่ง เป็นบทหนักจำคุก ๘ เดือนกระทงที่ ๓ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗, ๒๖๗ ให้ลงโทษตามมาตรา ๒๖๗ ซึ่งเป็นบทหนัก กระทงที่ ๔ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๘ จำเลยที่ ๑ เป็นผู้แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความเท็จตามกระทงที่ ๓ และเป็นผู้ใช้เอกสารนั้นตามกระทงที่ ๔ จึงให้ลงโทษตามกระทงที่ ๔ แต่เพียงกระทงเดียวตามมาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๗ วางโทษจำคุก ๖ เดือน รวมจำคุก ๑ ปี ๔ เดือนริบของกลางยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ ๒ ค้ำขออื่นให้ยก

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องกระทงที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ส่วนกระทงที่ ๔ จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๘ วรรคแรก จำคุก ๖ เดือน จำเลยที่ ๑ ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน ลดโทษให้ ๑ ใน ๓ คงจำคุก ๔ เดือน ยกฟ้องในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๗ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ เป็นชาวญวนอพยพ ไม่มีสัญชาติไทยและไม่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชน ได้แจ้งความเท็จต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อยว่า บัตรประจำตัวประชาชนหายแล้วนำหลักฐานที่พนักงานสอบสวนออกให้ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายในวันเดียวกันและเวลาต่อเนื่องกันเพื่อขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่โดยแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานว่าตนมีสัญชาติไทยทั้งได้แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในบัตรประจำตัวประชาชนอันเป็นเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการแสดงตัวบุคคล การกระทำของจำเลยที่ ๑ ดังกล่าวเป็นการกระทำต่อเนื่องกัน มีเจตนาเดียวกันที่จะให้ทางราชการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้เท่านั้น ซึ่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๔ ได้บัญญัติเป็นความผิดไว้เฉพาะแล้ว จึงเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗, ๒๖๗ และพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๔ ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๔ ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ จำคุก ๘ เดือน โดยไม่ลดโทษ ยกฟ้องฐานใช้เอกสารดังกล่าว นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(เดชา สุวรรณโณ-ประชา บุญวนิช-เสียง ตรีวิมล)

ศาลอาญาธนบุรี - นายประสงค์ คุณาจิรภรณ์

ศาลอุทธรณ์ - นายประศาสน์ ชำรงกาญจน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ